

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 594/2537

นางสาวสรารินทร์ เนตรอัมพร

โจทก์

บริษัทสยามไทร์คอร์ริด จำกัด

จำเลย

นางสาวสรารินทร์ เนตรอัมพร โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงานพ.ศ. 2522มาตรา 54 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าคำ
พิพากษาศาลแรงงานกลางยกเหตุฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยขัดต่อเหตุเล็กจ้างตามที่
ระบุไว้ในหนังสือเล็กจ้าง และศาลแรงงานกลางตีความหนังสือเล็กจ้างไม่ตรงต่อ
ความจริง การกระทำของโจทก์มิใช่เป็นการร้ายแรงไม่เข้ากรณีที่จะเลิกจ้างโดยไม่
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมดาตั้งกล่าวเป็น
ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 59)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน13,042 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (2 กันยายน 2536)จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ คำขออนุญาตจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ(อันดับ 56)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ด่าทอและฉีกบัตรบันทึกเวลา เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหมวดที่ 7 เรื่องวินัยทั่วไป ข้อ 1.4 เรื่องใช้วาจาไม่สุภาพกระทบกระเทือนเสียชื่อเสียง ก้าวร้าวพนักงานด้วยกัน โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับแต่มีใช่เป็นกรณีร้ายแรง โจทก์จงใจขัดคำสั่งจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุสมควร มีใช่เลิกจ้างโดยเหตุ ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์จะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง ว่าโจทก์ไม่ได้ด่าทอนั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลาง จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์เป็นการ ฝ่าฝืนข้อบังคับ หมวดที่ 7 เรื่องวินัยทั่วไป ข้อ 1.4 ขัดต่อเหตุเลิกจ้างตามที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างและการกระทำของโจทก์มีใช่เป็นการร้ายแรงไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการผิด ข้อบังคับ ไม่เข้ากรณีที่จะเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวไว้ให้ศาลแรงงานกลาง ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ด่าทอและฉีกบัตรบันทึกเวลา เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหมวดที่ 7 เรื่องวินัยทั่วไป ข้อ 1.4 เรื่องใช้วาจาไม่สุภาพกระทบกระเทือนเสียชื่อเสียง ก้าวร้าวพนักงานด้วยกัน โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับแต่มีใช่เป็นกรณีร้ายแรง โจทก์จงใจขัดคำสั่งจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุสมควร มีใช่เลิกจ้างโดยเหตุ ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์จะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง ว่าโจทก์ไม่ได้ด่าทอนั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลาง จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์เป็นการ ฝ่าฝืนข้อบังคับ หมวดที่ 7 เรื่องวินัยทั่วไป ข้อ 1.4 ขัดต่อเหตุเลิกจ้างตามที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างและการกระทำของโจทก์มีใช่เป็นการร้ายแรงไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการผิด ข้อบังคับ ไม่เข้ากรณีที่จะเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวไว้ให้ศาลแรงงานกลาง ดำเนินการต่อไป

หน้า เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุสมควร มิใช่เลิกจ้างโดยเหตุ ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์
อุทธรณ์จะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง ว่าโจทก์ไม่ได้ด่าทอนั้น เป็นการอุทธรณ์โต้แย้ง
ดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาล
แรงงานกลาง สิ่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์เป็นการ ฝ่าฝืนข้อบังคับ หมวดที่ 7 เรื่อง
วินัยทั่วไป ข้อ 1.4 ขัดต่อเหตุเลิกจ้างตามที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างและการกระทำ
ของโจทก์มิใช่เป็นการร้ายแรงไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการผิด ข้อบังคับ ไม่เข้ากรณีที่จะ
เลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนั้น เป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวไว้ให้ศาลแรงงานกลาง ดำเนิน
การต่อไป

(สมพงษ์ สอนิเณร-ชลิต ประไพศาล-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ